



P U T U S A N

Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Azis Bin Abd Rohman
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 Oktober 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Surya Jati Selatan RT.23 RW.08
Kedungturi Kec. Taman Kab. Sidoarjo ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya M. Zainal Arifin, SH,MH. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 29 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. AZIS Bin ABD. ROHMAN bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tana haka tau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. AZIS Bin ABD. ROHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat brutto 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor 081938228283 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa ABD. AZIS Bin ABD. ROHMAN dibenai membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan atau putusan yang seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan hak asasi manusia.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ABD. AZIS Bin ABD. ROHMAN bersama sama dengan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lapas Klas I Surabaya di Porong Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa di tahan, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ia terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram mengandung metamfetamina berupa sabu yaitu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip dengan berat masing masing 96,80 (sembilan puluh koma delapan puluh) gram dan 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) gram sehingga berat keseluruhan $\pm$ 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram beserta pembungkusnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi melalui telp oleh seseorang yang bernama SUGIK Als. MBAH GIK (belum tertangkap) untuk memesan barang Narkotika jenis sabu sabu sebanyak $\pm$ 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian terdakwa memberikan nomor HP teman terdakwa yang bernama YOYON (belum tertangkap) supaya SUGIK Als. MBAH GIK berhubungan langsung YOYON (belum tertangkap) mengenai masalah harga dan pembayarannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar sore hari terdakwa menelpon di HP milik saksi PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) sebagai petugas Blok jaga di Lapas Porong yang pada intinya terdakwa mengatakan menyuruh untuk mengantar barang narkotika berupa sabu sabu kepada pembeli di daerah Blitar, dan terdakwa juga memberitahu kepada PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) bahwa barang Narkotika berupa sabu sabu yang akan diantarnya nanti akan ada orang lain yang menelpon /menghubungnya, dan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) bisa bertemu langsung dengan pengantar/kurir barang narkotika jenis sabu tersebut dan melakukan serah terima, dan setelah sabu sabu diterima agar cepet diantar ke Blitar.
- Bahwa terdakwa diberikan janji oleh YOYON (belum tertangkap) akan diberikan upah/komisi berupa uang serbesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu gram dan saat itu pembeli memesan sabu sabu kepada terdakwa sebanyak $\pm$ 100 gram maka terdakwa akan mendapat upah/komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nantinya komisi tersebut akan terdakwa bagi dua dengan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam berkas perkara lain), akan tetapi terdakwa dan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) belum mendapatkan upah/komisi dari YOYON (belum tertangkap), telah ditangkap oleh petugas dari BNNP Propinsi Jawa Timur yaitu saksi RISDIANTORO dan ARIF WITARSA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) ditemukan barang bukti berupa sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip dengan berat masing masing 96,80 (sembilan puluh koma delapan puluh) gram dan 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) gram sehingga berat keseluruhan $\pm$ 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram dalam saku sebelah kiri celana yang dipakai.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Lapas Klas I Surabaya di Porong Kab. Sidoarjo, petugas BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam Lapas Klas I Surabaya di Porong Kab. Sidoarjo karena telah bekerja sama dengan orang lain yaitu dengan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) menyuruh mengantar sabu sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung.
- Terdakwa mengakui bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli sabu sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.6709/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 yang ditanda tangani antara lain ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 9400/2016/NNF dan 9401/2016/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.9627/FKF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dengan kesimpulan barang bukti No. 1090/2016/FKF berupa 1 (satu) unit mobile Phone merk Samsung Model GT-E1205 Y warna putih No. IMEI 352715070036865, adalah benar ditemukan data pada mobile Phone Memori yang berupa 66 inbox text messages dan 29 seny text messege dan 1091/2016/KFK berupa 1 (satu) unit simcard XL dengan SN 8962116713599090968 adalah benar ditemukan data simcard memori yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 14 inbox text message yaitu percakapan antara terdakwa dengan SUGIK Als. MBAH GIK dan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU
KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ABD. AZIS Bin ABD. ROHMAN bersama sama dengan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak setidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lapas Klas I Surabaya di Porong Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa di tahan, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadil, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram mengandung metamfetamina berupa sabu sabu yaitu 2 (dua) paket plastik klip dengan berat masing masing 96,80 (sembilan puluh koma delapan puluh) gram dan 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) gram sehingga berat keseluruhan $\pm$ 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram beserta pembungkusnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi melalui telp oleh seseorang yang bernama SUGIK Als. MBAH GIK (belum tertangkap) untuk memesan barang Narkotika jenis sabu sabu sebanyak $\pm$ 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian terdakwa memberikan nomor HP teman terdakwa yang bernama YOYON (belum tertangkap) supaya SUGIK Als. MBAH GIK berhubungan langsung YOYON (belum tertangkap) mengenai masalah harga dan pembayarannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar sore hari terdakwa menelpon di HP milik saksi PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) sebagai petugas Blok jaga di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Porong yang pada intinya terdakwa mengatakan menyuruh untuk mengantar barang narkoba berupa sabu sabu kepada pembeli di daerah Blitar, dan terdakwa juga memberitahu kepada PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) bahwa barang Narkoba berupa sabu sabu yang akan diantarnya nanti akan ada orang lain yang menelpon /menghubunginya, dan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) bisa bertemu langsung dengan pengantar/kurir barang narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan serah terima, dan setelah sabu sabu diterima agar cepat diantar ke Blitar.

- Bahwa terdakwa diberikan janji oleh YOYON (belum tertangkap) akan diberikan upah/komisi berupa uang serbesar Rp. 50.000,- Lima puluh ribu rupiah) setiap satu gram dan saat itu pembeli memesan sabu sabu kepada terdakwa sebanyak $\pm$ 100 gram maka terdakwa akan mendapat upah/komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nantinya komisi tersebut akan terdakwa bagi dua dengan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain), akan tetapi terdakwa dan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) belum mendapatkan upah/komisi dari YOYON (belum tertangkap), telah ditangkap oleh petugas dari BNNP Propinsi Jawa Timur yaitu saksi RISDIANTORO dan ARIF WITARSA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) ditemukan barang bukti berupa sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip dengan berat masing masing 96,80 (sembilan puluh koma delapan puluh) gram dan 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) gram sehingga berat keseluruhan $\pm$ 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram dalam saku sebelah kiri celana yang dipakai.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Lapas Klas I Surabaya di Porong Kab. Sidoarjo, petugas BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana Narkoba di dalam Lapas Klas I Surabaya di Porong Kab. Sidoarjo karena telah bekerja sama dengan orang lain yaitu dengan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain) dan YOYON (belum tertangkap) yang mana terdakwa bisa menyediakan sabu sabu apabila ada orang akan membeli, dan pada saat dilakukan penggeledahan di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa sabu sabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.6709/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 yang ditanda tangani antara lain ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 9400/2016/NNF dan 9401/2016/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.9627/FKF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dengan kesimpulan barang bukti No. 1090/2016/FKF berupa 1 (satu) unit mobile Phone merk Samsung Model GT-E1205 Y warna putih No. IMEI 352715070036865, adalah benar ditemukan data pada mobile Phone Memori yang berupa 66 inbox text messages dan 29 seny text messege dan 1091/2016/KFK berupa 1 (satu) unit simcard XL dengan SN 8962116713599090968 adalah benar ditemukan data simcard memori yang berupa 14 inbox text messege yaitu percakapan antara terdakwa dengan SUGIK Als. MBAH GIK dan PEPPY CAHAYA SETRIADI SUUD (yang diajukan dalam berkas perkara lain).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Witarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkotika yang melibatkan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di BNNP Jawa Timur ;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar jam 11.00 wib di dalam Lapas Klas 1 Surabaya di Porong Kabupaten Sidoarjo ;
 - Bahwa dilakukan penangkapan awalnya karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyuruh Peppy Cahya Setriadi S

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY



untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada seseorang di daerah Blitar dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih ;

- Bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan ke Blitar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dan mengetahui Peppy Cahya Setriadi S sedang melintas dan masuk ke SPBU Kota Blitar dan selanjutnya dilakukan penangkapan ;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Peppy Cahya Setriadi S dilakukan penggeledahan dan disaku celana sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastic klip dengan berat kotor 96,8 (sembilan puluh enam koma delapan) gram dan 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) gram beserta pembungkusnya atau berat seluruhnya kurang lebih 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram beserta pembungkusnya ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Peppy Cahya Setriadi dibawa ke Blitar kepada orang bernama Sugik Als Mbah Gik karena disuruh oleh Terdakwa ;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Peppy Cahya Setriadi untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa benar barang tersebut (BB yang ditunjukkan) yang saat itu ditemukan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara atau menjual narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Risdiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di BNNP Jawa Timur ;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekitar jam 11.00 wib di dalam Lapas Klas 1 Surabaya di Porong Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa dilakukan penangkapan awalnya karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyuruh Peppy Cahya Setriadi S untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada seseorang di daerah Blitar dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih ;

- Bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan ke Blitar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dan mengetahui Peppy Cahya Setriadi S sedang melintas dan masuk ke SPBU Kota Blitar dan selanjutnya dilakukan penangkapan ;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Peppy Cahya Setriadi S dilakukan penggeledahan dan disaku celana sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastic klip dengan berat kotor 96,8 (sembilan puluh enam koma delapan) gram dan 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) gram beserta pembungkusnya atau berat seluruhnya kurang lebih 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram beserta pembungkusnya ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Peppy Cahya Setriadi dibawa ke Blitar kepada orang bernama Sugik Als Mbah Gik karena disuruh oleh Terdakwa ;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Peppy Cahya Setriadi untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa benar barang tersebut (BB yang ditunjukkan) yang saat itu ditemukan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara atau menjual narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Peppy Cahya Setriadi S, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BNNP Jawa timur sehubungan dengan perkara yang melibatkan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di SPBU Pakunden Jl. Tanjung 198 Blitar saksi telah ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Timur karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar 2 (dua) plastic klip dengan berat kotor 96,8 (sembilan puluh enam koma delapan) gram dan 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) gram beserta pembungkusnya kepada Sugik Als Mbah Gik;
 - Bahwa sebelum saksi mengantar sabu-sabu ke Blitar, saksi menerima sms dari Terdakwa dengan memberikan No HP yaitu No. 081357687797, beberapa saat kemudian saksi menerima telepon dari Nomor tersebut dan mengatakan bahwa saksi menunggu di pantai Gading Kenjeran Surabaya ;
 - Bahwa ditempat tersebut sudah menunggu 2 orang laki-laki dan perempuan kemudian laki-laki memberikan bungkusan berisi sabu-sabu kepada saksi, lalu oleh saksi sabu-sabu tersebut dibawa ke Blitar dengan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia No.Pol. W-532-RS untuk diserahkan ke Mbah sesuai petunjuk Terdakwa dan berdasarkan penyampaian Mbah lewat telepon Mbah menunggu di SPBU Pakunden Blitar ;
 - Bahwa sesampai di SPBU Pakunden Blitar pada saat saksi mencari Mbah akan menyerahkan sabu-sabu, tiba-tiba ditangkap oleh petugas dari BNNP Jawa Timur ;
 - Bahwa selanjutnya petugas dari BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip dengan berat kotor 96,80 (sembilan puluh enam koma delapan puluh) gram dan 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat seluruhnya kurang lebih 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram beserta pembungkusnya
 - Bahwa saksi beserta barang bukti diserahkan ke BNNP Jawa Timur guna proses lebih lanjut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang dibacakan benar ;
4. Ahmad Tohari, Amd.IP.,S.Sos.,MH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BNNP Jawa timur sehubungan dengan perkara yang melibatkan Terdakwa dan keterangan dalam BAP benar ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Keamanan Lapas Klas I Surabaya di Porong ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai narapidana di lapas Klas I Surabaya Porong dan menempati kamar Blok A ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 wib saksi menerima telepon dari petugas BNNP Jawa timur mengatakan bahwa petugas BNNP telah melakukan penangkapan terhadap saksi Peppy Cahya Setriadi karena kedapatan sedang membawa sabu-sabu dan bekerjasama dengan Terdakwa sebagai narapidana di Lapas Klas I Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Peppy Cahya Setriadi S dan handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa adalah handphone yang digunakan untuk komunikasi dengan Peppy Cahya Setriadi S ;
- Bahwa petugas BNNP Jawa Timur melakukan penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berawal saat terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang bernama Sugik Als Mbah Gik untuk memesan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone teman Terdakwa yang bernama Yoyon supaya Sugik Als Mbah Gik berhubungan dengan Yoyon mengenai harga dan pembayarannya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar sore hari Terdakwa menelepon di handphone milik Peppy Cahya Setriadi S (diajukan dalam perkara terpisah) sebagai petugas blok jaga di Lapas Porong menyuruh untuk mengantar barang narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli di daerah Blitar ;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahu Peppy Cahya Setriadi S bahwa narkoba jenis sabu yang akan diantarnya nanti akan ada orang lain yang menelepon dan saksi Peppy Cahya Setriadi S bisa bertemu langsung dengan pengantar/kurir narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan serah terima dan setelah sabu diterima agar cepat diantar ke Blitar ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan janji oleh Yoyon (belum tertangkap) akan diberikan upah/komisi berupa uang Rp. 50.000,- setiap satu gram dan saat itu pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram maka Terdakwa akan mendapatkan upah/komisi Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nantinya komisi tersebut akan Terdakwa bagi dengan Peppy Cahya Setriadi S ;
- Bahwa Terdakwa dan Peppy Cahya Setriadi S belum mendapat komisi/upah dari Yoyon telah ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Timur dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Peppy Cahya Setriadi S ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip dengan berat kotor 96,80 (sembilan puluh enam koma delapan puluh) gram dan 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat seluruhnya kurang lebih 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram beserta pembungkusnya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo petugas BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bekerjasama dengan orang lain yaitu Peppy Cahya Setriadi S menyuruh mengantar sabu-sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat ditemukan pada saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang bernama Sugik Als Mbah Gik untuk memesan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone teman Terdakwa yang bernama Yoyon supaya Sugik Als Mbah Gik berhubungan dengan Yoyon mengenai harga dan pembayarannya ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar sore hari Terdakwa menelepon di handphone milik Peppy cahya Setriadi S (diajukan dalam perkara terpisah) sebagai petugas blok jaga di Lapas Porong menyuruh untuk mengantar barang narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli di daerah Blitar ;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahu Peppy Cahya Setriadi S bahwa narkoba jenis sabu yang akan diantarnya nanti aka nada orang lain yang menelepon dan saksi Peppy Cahya Setriadi S bisa bertemu langsung dengan pengantar/kurir narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan serah terima dan setelah sabu diterima agar cepat diantar ke Blitar ;
- Bahwa Terdakwa diberikan janji oleh Yoyon (belum tertangkap) akan diberikan upah/komisi berupa uang Rp. 50.000,- setiap satu gram dan saat itu pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram maka Terdakwa akan mendapatkan upah/komisi Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nantinya komisi tersebut akan Terdakwa bagi dengan Peppy Cahya Setriadi S ;
- Bahwa Terdakwa dan Peppy Cahya Setriadi S belum mendapat komisi/upah dari Yoyon telah ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Timur dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Peppy Cahya Setriadi S ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip dengan berat kotor 96,80 (sembilan puluh enam koma delapan puluh) gram dan 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat seluruhnya kurang lebih 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram beserta pembungkusnya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo petugas BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bekerjasama dengan orang lain yaitu Peppy Cahya Setriadi S menyuruh mengantar sabu-sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat ditemukan pada saat penangkapan ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Abd Azis Bin Abd Rohman setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya ia menerangkan sudah mengerti dan setelah berkonsultasi dengan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tangkisan/eksepsi, dan dalam persidangan menerangkan dalam perkara ini tidak mampu akan tetapi karena dalam perkara ini ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih maka telah ditunjuk Penasihat Hukum M Zainal Arifin, SH.,MH. untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud barang siapa yang diartikan sebagai subyek hukum, telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa si pelaku tidak ada hak untuk itu, sedangkan “melawan hukum” adalah apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup salah satu diantara “tanpa hak” ataupun “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa berawal saat Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang bernama Sugik Als Mbah Gik untuk memesan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone teman Terdakwa yang bernama Yoyon supaya Sugik Als Mbah Gik berhubungan dengan Yoyon mengenai harga dan pembayarannya ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar sore hari Terdakwa menelepon di handphone milik Peppy Cahya Setriadi S (diajukan dalam perkara terpisah) sebagai petugas blok jaga di Lapas Porong menyuruh untuk mengantar barang narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli di daerah Blitar dan Terdakwa juga memberitahu Peppy Cahya Setriadi S bahwa narkoba jenis sabu yang akan diantarnya nanti akan ada orang lain yang menelepon dan saksi Peppy Cahya Setriadi S bisa bertemu langsung dengan pengantar/kurir narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan serah terima dan setelah sabu diterima agar cepat diantar ke Blitar serta Terdakwa diberikan janji oleh Yoyon (belum tertangkap) akan diberikan upah/komisi berupa uang Rp. 50.000,- setiap satu gram dan saat itu pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram maka Terdakwa akan mendapatkan upah/komisi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nantinya komisi tersebut akan Terdakwa bagi dengan Peppy Cahya Setriadi S ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Peppy Cahya Setriadi S belum mendapat komisi/upah dari Yoyon telah ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Timur dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Peppy Cahya Setriadi S ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip dengan berat kotor 96,80 (sembilan puluh enam koma delapan puluh) gram dan 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat seluruhnya kurang lebih 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram beserta pembungkusnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo petugas BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bekerjasama dengan orang lain yaitu Peppy Cahaya Setriadi S menyuruh mengantar sabu-sabu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun Peppy Cahya Setriadi S narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa setiap peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan golongan I telah diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan oleh karenanya pihak atau mereka yang tidak diberi ijin sebagaimana tersebut dalam peraturan dimaksud adalah tidak mempunyai hak untuk melaksanakan peredaran sabu-sabu, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa arti permufakatan jahat menurut pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa berawal saat Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang bernama Sugik Als Mbah Gik untuk memesan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone teman

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Yoyon supaya Sugik Als Mbah Gik berhubungan dengan Yoyon mengenai harga dan pembayarannya ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar sore hari Terdakwa menelepon di handphone milik Peppy cahya Setriadi S (diajukan dalam perkara terpisah) sebagai petugas blok jaga di Lapas Porong menyuruh untuk mengantar barang narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli di daerah Blitar dan Terdakwa juga memberitahu Peppy Cahya Setriadi S bahwa narkoba jenis sabu yang akan diantarnya nanti aka nada orang lain yang menelepon dan saksi Peppy Cahya Setriadi S bisa bertemu langsung dengan pengantar/kurir narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan serah terima dan setelah sabu diterima agar cepat diantar ke Blitar serta Terdakwa diberikan janji oleh Yoyon (belum tertangkap) akan diberikan upah/komisi berupa uang Rp. 50.000,- setiap satu gram dan saat itu pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram maka Terdakwa akan mendapatkan upah/komisi Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nantinya komisi tersebut akan Terdakwa bagi dengan Peppy Cahya Setriadi S ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Peppy Cahya Setriadi S belum mendapat komisi/upah dari Yoyon telah ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Timur dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Peppy Cahya Setriadi S ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip dengan berat kotor 96,80 (sembilan puluh enam koma delapan puluh) gram dan 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat seluruhnya kurang lebih 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram beserta pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo petugas BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bekerjasama dengan orang lain yaitu Peppy Cahya Setriadi S menyuruh mengantar sabu-sabu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun Peppy Cahya Setriadi S narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis akan mempertimbangkan, apakah betul barang bukti yang disita dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berupa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6709/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, Imam Mukti, S.Si.Apt.,Msi, dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 9400 / 2016 / NNF dan 9401 /2016 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB 9627/FKF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dengan kesimpulan barang bukti No. 1090/2016/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model GT-E1205 Y warna putih No. IMEI 352715070036865 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memori yang berupa 66 inbox text messages dan 29 seny text messege dan 1091/2016/KFK berupa 1 (satu) unit simcard XL dengan SN 8962116713599090968 adalah benar ditemukan dalam sim card memori yang berupa 14 inbox text messege yaitu percakapan antara Terdakwa dan Sugik alas Mbah Gik dan Peppy Cahaya Setriadi S ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut dan juga dijatuhi denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (4) KUHP, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, perbuatan Terdakwa merusak generasi muda, Terdakwa sebagai narapidana dalam perkara tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Azis Bin Abd. Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat brutto 144,3 (seratus empat puluh empat koma tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 081938228283 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh kami, Agus Hamzah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FX Hanung Dwi Wibowo, SH.,MH. Dan Sifa'urosidin, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sri Winarni, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX Hanung Dwi Wibowo, SH.,MH

Agus Hamzah, S.H.,M.H.

Sifa'urosidin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, SH. MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3502/Pid.Sus/2017/PN SBY